

Chapter-IV: Compensation / अध्याय-IV: मुआवजा

73. Compensation in respect of Domestic Items.

1. General Rule for Compensation (मुआवजे के लिए सामान्य नियम)

- **Responsibility:** The Department of Posts (Ministry of Communications) shall pay compensation to the sender (संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा प्रेषक को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा).
- **Occasions for Claim:** Compensation is payable in the event of loss, damage, part loss, or delay of a domestic item (घरेलू वस्तु के खो जाने, क्षतिग्रस्त होने, आंशिक हानि या वितरण में देरी होने की स्थिति में मुआवजा देय है).
- **Subject to Conditions:** This is subject to the conditions mentioned in these regulations (यह इन विनियमों में उल्लिखित शर्तों के अधीन है).

2. Exceptions: When Compensation is NOT Given (अपवाद: मुआवजा कब नहीं दिया जाता है)

Compensation will not be given if the item falls under the following categories (मुआवजा नहीं दिया जाएगा यदि वस्तु निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती है):

A. Undeliverable Items (वितरण न होने योग्य वस्तुएं):

- **(i) Failed Pickup:** The addressee did not collect the item after an "intimation served" during the holding period (विफल वितरण के बाद, प्राप्तकर्ता ने होल्डिंग अवधि के दौरान "सूचना तामील" का लाभ नहीं उठाया).

- **(ii) Access Issues:** The address is unsafe, unsecured, or access to the delivery point is blocked (पता असुरक्षित है या वितरण बिंदु तक पहुंच बाधित है).
- **(iii) Unoccupied Address:** The address is not permanently occupied by any person (पता किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायी रूप से अधिभोग में नहीं है).
- **(iv) Incorrect Address:** The item is not fully or correctly addressed on the front or label (वस्तु पर सामने की ओर या लेबल पर पूरा और सही पता नहीं लिखा है).
- **(v) Illegible Address:** The address cannot be read (पता अपठनीय है).
- **(vi) Safety Risk:** Delivering the item puts any individual's health or safety at risk (वस्तु के वितरण से किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा हो सकता है).
- **(vii) Impracticable:** Any other reason making delivery unreasonable or impracticable (कोई अन्य कारण जिससे वितरण अव्यावहारिक या अनुचित हो).

B. Rule Violations (नियमों का उल्लंघन):

- The item did not meet all conditions mentioned in these regulations (वस्तु ने इन विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा नहीं किया है).
- Insufficient or no postage was paid for the service (सेवा के लिए अपर्याप्त या शून्य डाक शुल्क का भुगतान किया गया था).

C. Prohibited Contents (प्रतिबंधित सामग्री):

- The item contains prohibited or restricted items under the law or the Act (वस्तु में कानून या अधिनियम के तहत निषिद्ध या प्रतिबंधित वस्तुएं शामिल हैं).

D. External Factors (बाहरी कारक):

- Situations outside control, such as severe weather, terrorism, or vandalism (नियंत्रण से बाहर की स्थितियां, जैसे गंभीर मौसम, आतंकवाद या तोड़फोड़).

E. Inherent Defects (अंतर्निहित दोष):

- Loss, damage, or delay due to a latent defect or natural deterioration (छिपे हुए दोष या प्राकृतिक गिरावट के कारण हुई हानि, क्षति या देरी).

3. Compensation Rates (मुआवजे की दरें)

- **Specific Table:** The exact compensation payable for delay, loss, or damage is mentioned in **Table V of Schedule I** (डिलीवरी में देरी, हानि या क्षति के लिए देय सटीक मुआवजे का उल्लेख अनुसूची I की तालिका V में किया गया है).

Regulation 74: Compensation in respect of insured items / विनियमन 74:

बीमित वस्तुओं के संबंध में मुआवजा

- **Payment Authority:** Compensation is payable to the sender by the Department of Posts (डाक विभाग द्वारा प्रेषक को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा).

- **Maximum Limit:** The compensation shall not exceed the amount for which the item has been insured (मुआवजा उस राशि से अधिक नहीं होगा जिसके लिए वस्तु का बीमा किया गया है).
- **Scope of Loss:** Covers loss of the item, loss of any contents, or damage caused during transmission (इसमें वस्तु की हानि, सामग्री की हानि, या प्रसारण के दौरान हुई क्षति शामिल है).
- **Condition of Value:** The compensation shall in no case exceed the actual value of the item or contents lost, or the amount of damage caused (मुआवजा किसी भी स्थिति में वस्तु के वास्तविक मूल्य या हुई क्षति की राशि से अधिक नहीं होगा).
- **Requirement for Claim:** In case of loss, the sender must provide full particulars of the contents and their value (हानि के मामले में, प्रेषक को सामग्री का पूरा विवरण और उनका मूल्य देना होगा).

Regulation 75: Complaint in respect of domestic or insured items / विनियमन

75: घरेलू या बीमित वस्तुओं के संबंध में शिकायत

- **Who can Complain:** Both the sender and the addressee may make a complaint (प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों शिकायत कर सकते हैं).
- **Timeline for Non-receipt (वितरण न होने पर):** Complaint can be made after 15 days and within 60 days of booking (बुकिंग के 15 दिनों के बाद और 60 दिनों के भीतर शिकायत की जा सकती है).
- **Timeline for Damage/Part Loss (क्षति या आंशिक हानि पर):** Complaint must be made within 2 days of receipt of the item (वस्तु प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर शिकायत की जानी चाहिए).

- **Final Deadline:** No claim for compensation shall be admitted if made more than 60 days after posting (यदि पोस्ट करने के 60 दिनों के बाद दावा किया जाता है, तो मुआवजे का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा).

Regulation 76: Filing of complaint / विनियमन 76: शिकायत दर्ज करना

- **Procedure:** Filing must be in accordance with administrative instructions specified from time to time (शिकायत दर्ज करना समय-समय पर निर्दिष्ट प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार होगा).
- **Modes of Filing:** Complaints may be made through modes specified in regulation 82 (शिकायतें विनियमन 82 में निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से की जा सकती हैं).

Regulation 77: Items treated as lost / विनियमन 77: खोई हुई मानी जाने वाली वस्तुएं

- **Criteria for 'Lost' Status:** An item is treated as lost if final delivery status is absent for (अंतिम वितरण स्थिति न होने पर किसी वस्तु को खोया हुआ माना जाएगा यदि):
 - **60 days** from the date of booking (बुकिंग की तारीख से 60 दिन);
OR (या)
 - **30 days** from the date of receipt of the complaint (शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन);

- **Whichever is later**, provided the complaint was made within the valid period (जो भी बाद में हो, बशर्ते शिकायत वैध अवधि के भीतर की गई हो).
- **Payment Timeline:** Compensation shall be paid within 10 days after the item is declared lost (वस्तु को खोया हुआ घोषित किए जाने के बाद 10 दिनों के भीतर मुआवजे का भुगतान किया जाएगा).
- **Documentation:** Sender or addressee must submit valid proof of booking and a written requisition to claim compensation (मुआवजे का दावा करने के लिए प्रेषक या प्राप्तकर्ता को बुकिंग का वैध प्रमाण और लिखित मांग पत्र प्रस्तुत करना होगा).

Regulation 78: Compensation in case of International Items / विनियमन 78:
अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के मामले में मुआवजा

1. General Rule for International Compensation (अंतर्राष्ट्रीय मुआवजे के लिए सामान्य नियम)

- **Responsibility:** Compensation is payable by the Department of Posts for **accountable international items** only (मुआवजा डाक विभाग द्वारा केवल जवाबदेह/अकाउंट-योग्य अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के लिए ही देय होगा).
- **Events:** It is paid in case of loss, damage, part loss, or delay (यह हानि, क्षति, आंशिक हानि या देरी के मामले में दिया जाता है).

2. Exceptions: When Compensation is NOT Given (अपवाद: मुआवजा कब नहीं दिया जाता है)

Compensation will not be paid if the item falls under any of the following (मुआवजा नहीं दिया जाएगा यदि वस्तु निम्नलिखित में से किसी के अंतर्गत आती है):

A. Delivery Issues (वितरण संबंधी समस्याएँ):

- **(i) Failed Collection:** Addressee failed to collect the item after an "intimation served" (विफल वितरण के बाद, प्राप्तकर्ता ने "सूचना तामील" का लाभ नहीं उठाया).
- **(ii) Access/Safety:** Address is unsafe, unsecured, or access is impeded (पता असुरक्षित है या वितरण बिंदु तक पहुंच बाधित है).
- **(iii) Unoccupied:** Address is not permanently occupied (पता स्थायी रूप से कब्जे में नहीं है).
- **(iv) S42 Standard:** Not addressed as per **UPU S42 Standard** or elements are missing (UPU S42 मानक के अनुसार पता नहीं लिखा है या पते के तत्व गायब हैं).

Explanation: "S42" is the addressing standard specified by the Universal Postal Union ("S42" यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा निर्दिष्ट एक पता मानक है).

- **(v) Illegible:** Address cannot be read (पता अपठनीय है).
- **(vi) Safety Risk:** Risk to any individual's health or safety (किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए जोखिम).

B. Legal and Policy Violations (कानूनी और नीतिगत उल्लंघन):

- **Non-compliance:** All regulations were not met (इन विनियमों की सभी शर्तों का पालन नहीं किया गया है).

- **Unpaid Postage:** Insufficient or no postage paid (अपर्याप्त या कोई डाक शुल्क नहीं दिया गया).
- **Prohibited Items:** Contains items prohibited by law, Act, or regulations, which are seized or destroyed (इसमें कानून द्वारा निषिद्ध वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें जब्त या नष्ट कर दिया गया है).

C. Factors Outside Control (नियंत्रण से बाहर के कारक):

- **Force Majeure:** Delay/loss due to severe weather, terrorism, or vandalism (गंभीर मौसम, आतंकवाद या तोड़फोड़ जैसी नियंत्रण से बाहर की स्थितियां).
- **Customs/Authority:** Decision by Customs or any competent authority (सीमा शुल्क या किसी सक्षम अधिकारी का निर्णय).
- **Intermediate Seizure:** Seized by an intermediate country because the item was prohibited for air transmission (हवाई मार्ग से प्रतिबंधित होने के कारण बीच के किसी देश द्वारा जब्त किया गया).
- **National Legislation:** Seized under national laws of the destination country (गंतव्य देश के राष्ट्रीय कानूनों के तहत जब्त).

D. Specific Item Exclusions (विशिष्ट वस्तु अपवाद):

- **M Bags:** It is a registered bulk bag (यह एक पंजीकृत बल्क बैग/एम बैग है).
- **POW Parcels:** Prisoner-of-war or civilian internee parcels (युद्धबंदी या नागरिक नजरबंद पार्सल).

E. Technical and Sender Faults (तकनीकी और प्रेषक की गलतियां):

- **Inherent Defect:** Natural deterioration or latent defect (प्राकृतिक गिरावट या अंतर्निहित दोष).
- **Sender's Fault:** Loss caused by sender's negligence or nature of contents (प्रेषक की लापरवाही या सामग्री की प्रकृति के कारण हुई हानि).
- **Fraudulent Insurance:** Insured for a sum greater than actual value (वास्तविक मूल्य से अधिक राशि के लिए धोखाधड़ी से किया गया बीमा).
- **Fraudulent Intent:** Suspected fraud to receive compensation (मुआवजा प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी का संदेह). A 30-day investigation will be done (30 दिनों की जांच की जाएगी).

3. Inquiry Deadlines (पूछताछ की समय सीमा)

No compensation if inquiry is not made within (यदि इस अवधि के भीतर पूछताछ नहीं की जाती है तो कोई मुआवजा नहीं मिलेगा):

- **6 Months:** For Registered items, International Tracked Packet Service, and Parcel (पंजीकृत, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकड पैकेट सेवा और पार्सल के लिए 6 महीने).
- **4 Months:** For Express Mail Service - EMS (एक्सप्रेस मेल सेवा के लिए 4 महीने).

4. Other Constraints (अन्य बाधाएं):

- **Untraceable Records:** Records destroyed due to force majeure (नियंत्रण से बाहर की स्थितियों के कारण रिकॉर्ड नष्ट होना).
- **Private Mailboxes:** If destination rules allow delivery to private mailboxes and the addressee claims non-receipt (यदि गंतव्य देश के

नियम निजी मेलबॉक्स में वितरण की अनुमति देते हैं और प्राप्तकर्ता कहता है कि उसे प्राप्त नहीं हुआ).

5. Compensation Rates (मुआवजे की दरें)

- The rates for delay, loss, or damage are in **Table IX of Schedule III** (देरी, हानि या क्षति के लिए देय मुआवजे की दरें अनुसूची III की तालिका IX में हैं).

Regulation 79: Complaint in respect of International Items / विनियमन 79:

अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के संबंध में शिकायत

1. Who can Complain (कौन शिकायत कर सकता है)

- **Parties:** Both the sender and the addressee may make a complaint (प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों शिकायत कर सकते हैं).

2. Timelines for Filing (शिकायत दर्ज करने की समय सीमा)

- **(a) Damage/Theft/Partial Loss:** Within **24 hours** of receipt of the item (क्षति, आंशिक हानि या चोरी के मामले में वस्तु प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर).
- **(b) Parcels/Registered/Insured Items:** Within **6 months** from the date of posting (पार्सल, पंजीकृत या बीमित वस्तुओं के लिए पोस्ट करने की तारीख से 6 महीने के भीतर).
- **(c) Express Mail Service (EMS):** Within **4 months** from the date of posting (EMS वस्तुओं के लिए पोस्ट करने की तारीख से 4 महीने के भीतर).

- **Strictness:** No claim will be admitted if made after these timelines (यदि इन समय सीमाओं के बाद दावा किया जाता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा).

Regulation 80: No Compensation in Certain Cases / विनियमन 80: कुछ मामलों में कोई मुआवजा नहीं

1. Instances of Non-Payment (मुआवजा न मिलने की स्थितियां)

No compensation shall be payable under the following circumstances (निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई मुआवजा देय नहीं होगा):

- **(a) Sender's Fault:** Loss/damage caused by sender's negligence or nature of the item (प्रेषक की लापरवाही या वस्तु की प्रकृति के कारण हुई हानि/क्षति).
- **(b) Fraud:** Fraudulent insurance above real value or any other fraud by sender/addressee (वास्तविक मूल्य से अधिक का धोखाधड़ी वाला बीमा या प्रेषक/प्राप्तकर्ता द्वारा कोई अन्य धोखाधड़ी).
- **(c) Unprotected Receipt:** Item delivered/returned and receipt signed without protest (वस्तु वितरित/वापस की गई और बिना किसी विरोध के रसीद पर हस्ताक्षर कर दिए गए).
 - **Note:** For insured items, complaint must be made immediately to the delivery office proving damage occurred before delivery (बीमित वस्तुओं के लिए, वितरण कार्यालय में तुरंत शिकायत करनी होगी और यह साबित करना होगा कि क्षति वितरण से पहले हुई थी).

- **(d) Late Intimation:** Sender did not inform about loss within **6 months** of posting (प्रेषक ने पोस्टिंग के 6 महीने के भीतर हानि की सूचना नहीं दी).
- **(e) Poor Packing:** Loss/damage due to improper or insecure packing (अनुचित या असुरक्षित पैकिंग के कारण हुई हानि/क्षति).
- **(f) Intact Seals:** No visible damage to the cover or seals (कवर या सील पर कोई बाहरी क्षति दिखाई नहीं दे रही है).
- **(g) Force Majeure:** Events beyond control like tempest, shipwreck, earthquake, or war (नियंत्रण से बाहर की घटनाएं जैसे तूफान, जहाज की तबाही, भूकंप या युद्ध).
- **(h) Destroyed Records:** Insured item cannot be traced because records were destroyed by forces beyond control (नियंत्रण से बाहर के कारणों से रिकॉर्ड नष्ट होने के कारण बीमित वस्तु का पता नहीं लगाया जा सकता).
- **(i) Prohibited Items:** The item contained prohibited goods (बीमित वस्तु में निषिद्ध सामग्री शामिल थी).
 - **Proviso:** Compensation is NOT rejected only because an insured parcel contained correspondence (बशर्ते कि मुआवजा केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि बीमित पार्सल में कोई पत्र-व्यवहार था).
- **(j) Seizure:** Item seized under the law of the destination country (गंतव्य देश के कानून के तहत वस्तु जब्त की गई).

2. Refund Entitlements (धनवापसी की पात्रता)

- If compensation is not payable, the sender is entitled to a **refund of postage charges and fees** (यदि मुआवजा देय नहीं है, तो प्रेषक डाक शुल्क और फीस की वापसी का हकदार होगा).
- If a post office error led to the enquiry, the **enquiry fee** is also refunded (यदि डाकघर की गलती से जांच हुई, तो जांच शुल्क भी वापस कर दिया जाएगा).
- **Exception:** The fee paid for **insurance** shall NOT be refunded in any case (बीमा के लिए भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा).

Regulation 81: Period for Settlement / विनियमन 81: निपटान की अवधि

- **Standard Timeline:** Compensation shall be settled within **30 days** from the date of complaint or claim receipt (मुआवजे का निपटान शिकायत या दावे की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा).
- **Delay:** Any delay must be recorded in writing (देरी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए).
- **Requirement:** Submission of valid proof of booking and a written requisition is mandatory (बुकिंग का वैध प्रमाण और लिखित मांग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है).

Regulation 82: Complaint, How to be Made / विनियमन 82: शिकायत कैसे करें

1. Modes of Complaint (शिकायत के तरीके)

Complaints can be made through (शिकायतें निम्नलिखित माध्यमों से की जा सकती हैं):

- **(a) Suggestions and Complaints Book:** Available at all post offices during working hours (सभी डाकघरों में कार्य समय के दौरान उपलब्ध सुझाव और शिकायत पुस्तिका).
- **(b) Web Portal:** Official Post Office website (डाकघर का वेब पोर्टल).
- **(c) Social Media:** Official social media websites (सोशल मीडिया वेबसाइटें).
- **(d) Toll-Free Numbers:** Dedicated numbers for complaints (शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर).
- **(e) Written Complaint:** Hard copy application (लिखित शिकायत).

2. Adjudication (निर्णय)

- **Authorized Officers:** The Director General will specify officers based on the amount (pecuniary) and area (jurisdictional) of the claim (महानिदेशक दावे की राशि और क्षेत्राधिकार के आधार पर अधिकारियों को निर्दिष्ट करेंगे).
- **Fair Hearing:** Complaints will be disposed of after giving the complainant a reasonable opportunity of being heard and recording reasons in writing (शिकायतकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने और लिखित में कारण दर्ज करने के बाद शिकायतों का निपटान किया जाएगा).

**Regulation 83: Liability for compensation in force majeure circumstances /
विनियमन 83: अपरिहार्य परिस्थितियों (Force Majeure) में मुआवजे का दायित्व**

- **No Liability for Delay:** The Department of Posts shall not be liable to provide compensation for **delays** in delivery during force majeure circumstances (अपरिहार्य परिस्थितियों/दैवीय घटनाओं के दौरान उत्पादों और सेवाओं के वितरण में होने वाली देरी के लिए डाक विभाग मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा).

Regulation 84: Suspension or restriction of transmission of items / विनियमन 84: वस्तुओं के प्रसारण पर रोक या प्रतिबंध

- **Authority (प्राधिकरण):** The **Circle Head** or the **Regional Head** has the power to take action (सर्कल प्रमुख या क्षेत्रीय प्रमुख के पास कार्रवाई करने की शक्ति है).
- **Action (कार्रवाई):** They may suspend the acceptance or dispatch of any or all classes of items (वे किसी भी या सभी वर्ग की वस्तुओं की स्वीकृति या प्रेषण को निलंबित कर सकते हैं).
- **Jurisdiction:** This applies to any post office within their specific jurisdiction (यह उनके विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी भी डाकघर पर लागू होता है).

Regulation 85: Treatment and transmission of items / विनियमन 85: वस्तुओं का उपचार और प्रसारण

- **Unaccountable Items:** All items that are not "accountable" shall be treated as **unaccountable items** (वे सभी वस्तुएं जो "जवाबदेह" नहीं हैं, उन्हें "बेहिसाबी/गैर-जवाबदेह" वस्तुओं के रूप में माना जाएगा).

- **Mode of Transmission:** These items shall be transmitted in the manner and mode specified by administrative instructions (इन वस्तुओं को प्रशासनिक निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट तरीके और माध्यम से प्रेषित किया जाएगा).

Regulation 86: Treatment of counterfeit currency / विनियमन 86: नकली मुद्रा का उपचार

- **Receipt of Counterfeit:** If counterfeit (fake) currency is received by the post office for any purpose (यदि किसी भी उद्देश्य के लिए डाकघर द्वारा नकली मुद्रा प्राप्त की जाती है),
 - **Procedure for Handling:** It shall be dealt with according to the instructions and guidelines issued by the **Reserve Bank of India (RBI)** or the **Ministry of Finance** regarding detection and impounding (तो उससे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या वित्त मंत्रालय द्वारा नकली मुद्रा का पता लगाने और उसे जब्त करने से संबंधित जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार निपटा जाएगा).
-

Final Revision Checklist: Important Timelines (अंतिम संशोधन चेकलिस्ट: महत्वपूर्ण समय सीमा)

Event (घटना)	Timeline (समय सीमा)
Domestic Damage/Loss Complaint	Within 2 days of receipt (प्राप्ति के 2 दिनों के भीतर)

Event (घटना)	Timeline (समय सीमा)
Domestic Non-Receipt Complaint	Between 15 to 60 days of booking (बुकिंग के 15 से 60 दिनों के बीच)
International Damage/Theft Complaint	Within 24 hours of receipt (प्राप्ति के 24 घंटों के भीतर)
Settlement of Compensation	Within 30 days of complaint/claim (शिकायत/दावे के 30 दिनों के भीतर)
Payment for 'Lost' Item	Within 10 days of being declared lost (खोया हुआ घोषित होने के 10 दिनों के भीतर)
Inquiry for EMS (International)	Within 4 months of posting (पोस्टिंग के 4 महीनों के भीतर)
Inquiry for Parcels/Reg. (International)	Within 6 months of posting (पोस्टिंग के 6 महीनों के भीतर)